Decet Romanum Pontificem — Suppressio paroeciae S. Antonii abbatis et unio cum paroecia S. Ioannis Baptistae Cornetana

GREGORIUS EPISCOPUS servus servorum Dei · 1834-03-03 · Latin

GREGORIUS EPISCOPUS servus servorum Dei

ad perpetuam rei memoriam.

Decet Romanum Pontificem super universas orbis ecclesias aeterni largitoris bonitate consti- tutum, ad ea per quae parochialium ecclesia- rum illarumgue animarum necessitatibus op- portune consulitur, libenter intendere, praeser- tim cum personae, cardinalatus, honore fulgentes id suppliciter expostulant, atque ut per paro- chialium earumdem unionis ministerium adau- ctis commodis et utilitatibus, tum divini cultus, tum earumdem animarum cura facilius exer- ceatur apostolici officii partes interponere, prout prospicit in Domino salubriter .expedire.

Sane pro parte dilecti filii Nostri losephi Ma- riae tituli sanctae Mariae supra Minervam San- ctae Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis Velzi nuncupati ecclesiae Cornetanae ex con- cessione et dispensatione apostolicis praesulis Nobis nuper exhibita petitio continebat, quod in civitate Cornetana una sub titulo sancti Joan-

nis Baptistae, quae olim de iurepatronatus or- dinis sancti Ioannis Hierosolymitani ex funda- tione vel dotatione existebat, modo vero attenta cessione dicti iurispatronatus per publicum in- strumentum facta, ad liberam collationem pro tempore existentis episcopi Cornetani, cessan- tibus tamen reservationibus et alfectionibus apo- stolicis, spectat et pertinet, et altera sancti Anto- nii abbatis inter se finitimae existunt parochiales

-ecclesiae, quae cum tam modicis sint dotatae

edditibus, ut congruae illarum rectorum susten-

-tationi minime sufficiant, primodicta usque et ab ~ afno Domini millesimo octingentesimo vigesimo

nono certo, quam Nos praesentibus haberi volu- mus pro expresso modo ; secundodicta vero per liberam dimissionem dilecti filii Michaelis de Domnis presbyteri de illa quam tunc obtinebat in manibus ordinarii loci sponte factam et per eumdem ordinarium ordinaria eius auctoritate extra Romanam curiam admissam ab anno Do- mini millesimo octingentesimo decimo sexto respective vacantes reperiuntur et difficillimum fore dignoscitur, ut in praefatis parochialibus habiles idoneique presbyteri animarum curae onus in se assumere velint, ita ut cura prae- dicta per oeconomos curatos adhuc exerceatur cum) maximo spiritualis salutis detrimento. Et sicut eadem petitio subiungebat,.si secundodicta parochialis ecclesia in loco minus civitatis com- modo sita, et quingentisquinque tantum incolis constans, praevia illius suppressione alteri pa- rochiali ecclesiae sancti Joannis Baptistae in loco centrali et commodiori sitae, quae qua- tuorcentum nonagintaseptem constat parochia- nis perpetuo uniretur et incorporaretur, diuti- nae utriusque vacationi et uberiori unius re- ctoris congruae sustentationi opportune consu- leretur, id a Nobis praefatus Iosephus Maria cardinalis et praesul expostulare sibi in animo proposuit. Quare pro parte Josephi Mariae car- dinalis et praesulis praefati Nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus christifidelium dictae ci- vitatis spirituali commodo et utilitati in prae-

missis opportune providere de benignitate apo-

stolica dignaremur..

Nos igitur qui dudum inter alia voluimus, quod petentes beneficia ecclesiastica aliis uniri, tenerentur exprimere verum annuum valorem secundum communem aestimationem fructuum tam beneficii uniendi, quam illius cui uniri pe- teretur, alioqguin unio non valeret et in unio- nibus semper commissio fieret ad partes, vo- catis quorum interest, quique personarum eccle- siasticarum commodum, animarumque salutem paternis et sinceris desideramus affectibus eum- dem Iosephum Mariam cardinalem et praesulem specialibus favoribus et gratiis prosequi volen- tes, dictarumque parochialium ecclesiarum cle- rum et populum a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque -ecclesiasticis sententils, censuris et poenis, si quibus quo-

modolibet innodati existunt, ad effectum prae- sentium tantum consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes et alia- rum unionum primodictae parochiali ecclesiae forsan factarum,-siqui sint tenores etiam ve- riores ac datas praesentibus pro expressis pa- riter habentes, huiusmodi supplicationibus in- clinati. parochialem ecclesiam sancti Antonii abbatis, cuius et illi forsan annexorum fructus, redditus et proventus etiam -una cum incertis septuagintaquinque ducatorum auri de Camera secundum communem aestimationem valorem annuum, ut accepimus, non excedunt, sive, ut praefertur, sive alio quovis modo, aut ex al-

-terius cuiuscumque persona, seu persimilem,

vel aliam liberam dimissionem dicti Michaelis, vel cuiusvis alterius de illa extra dictam cu- riam etiam coram notario publico et testibus sponte factam, aut constitutionem fel. record. Ioannis pp. XXII, praedecessoris Nostri, quae incipit Execrabilis, vel assequutionem alterius beneficii ecclesiastici dicta ordinaria auctoritate collati, non tamen per obitum vacet, etiamsi tanto tempore vacaverit, quod eius

collatio iuxta Lateranensis statuta Concilii ad Sedem Aposto- licam legitime devoluta, ac secundo dicta parochialis ecclesia dispositioni apostolicae spe- cialiter reservata existat et super ea inter ali- quos lis, cuius ~statum praesentibus haberi vo- lumus pro expresso pendeat indecisa, illiusque titulum collativum et parochialitatem, nomen, denominationem, naturam et essentiam beneficii collativi, ita ut illa ex nunc deinceps collativa esse desinat et de cetero uti talis in titulum collativum quavis auctoritate conferri, aut alias de ea disponi amplius nequeat et si illam de- inceps conferri, vel alias de"ea disponi quovis modo contigerit, collationes aliaeque disposi- tiones de illa pro tempore quomodolibet factae, nullae et invalidae, nulliusque roboris vel mo- menti existant, neminique sudragentur, nec ius vel colorgtum titulum possidendi cuiquam tribuant apestolica auctoritate tenore praesentium, sine alicuius praeiudicio perpetuo supprimimus et extinguimus, illamque sic suppressam et ex- tinctam, illiusque territorium et parochialitatem praedictam cum omnibus et singulis eius bonis, domibus, rebus, proprietatibus, iuribus, actio- nibus et pertinentiis universis, alteri parochiali ecclesiae sancti Joannis Baptistae cuius quoque et illi forsan annexorum fructus, redditus et proventus trigintaquinque ducatorum auri de Camera huiusmodi valorem annuum, ut pariter accepimus, non excedunt, ita quod liceat pro tempore existenti rectori primodictae parochialis ecclesiae, quae sub utroque titulo sancti Ioannis Baptistae et sancti Antonii abbatis invocanda erit, secundodictae parochialis ecclesiae sancti Antonii abbatis, sic, ut praefertur, suppressae et extinctae, illiusque omnium et. singulorum bonorum, domorum, rerum, iurium, proprie-

tatum et pertinentiarum praefatarum veram, realem, actualem et corporalem possessionem per se, vel alium, seu alios nomine suo pro- 'pria auctoritate libere apprehendere et appre- hhensam perpetuo retinere, dictaque bona, res, proprietates, locare, dislocare, arrendare, fru- ctus, redditus et proventus, iura, obventiones et emolumenta universa undecumque, quomo- documque et qualitercumque provénientia exigere, percipere, levare, ac supportatis tamen per eum omnibus et singulis secundodictae pa- rochialis ecclesiae oneribus, comprehensa equo- rum caeterorumque quadrupedum benedictione die festo sancti Antonii abbatis in eius ecclesia, ut antea peragenda, in suos usus et utilitatem convertere, unicam tantum missam pro populo festis diebus in primo dicta parochiali ecclesia celebrare, ac in eius fonte baptismali hatos omnes etiam infra limites secundodictae parochialis ecclesiae baptizare, dioecesani loci vel cuiusvis alterius licentia desuper minime requi- sita dicta apostolica auctoritate earumdem te- nore praesentium perpetuo unimus, annectimus et incorporamus.

Ac insuper eidem Iosepho Meriee cardinal et praesuli facultatem, ut ipse pensionem an- nuam perpetuis futuris temporibus duraturam super fructibtis primodictae parochialis 'eccle- siae ad favorem mensae capitularis ecclesiae Cornetanae in compensationem damnorum, quae eidem mensae ob amissum ius quo antza frue- batur baptizandi in fonte baptismali maioris ecclesiae Cornetanae infantes in districtu paroe- ciae sancti Antonii abbatis praefatae natos ob- venire possunt in summa eidem Iosepho Ma- riae cardinali et praesuli benevisa apostolica sibi ad id specialiter et expresse delegata au- ctoritate reservare, constituere et assignare pos- sit et valeat, dicta apostolica auctoritate earum- dem tenore praesentium concedimus et impertimur.

Ac suppressionem, extinctionem, unionem, annectionem et incorporationem huiusmodi et postquam vigore facultatis facta fuerit pensionis praefatae reservationem, constitutionem et assignationem, nec non easdem praesentes semper et perpetuo validas et efficaces extituras et nullo unguam tempore de subreptionis vel obreptio- nis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, aut alio quopiam defectu quantumvis magno, inexcogitato et substantiali a iure, vel facto, aut statuto, vel consuetudine aliqua resultante, vel quocumque colore, praetextu, ratione vel causa etiam tali, quae ad effectum validitatis praemissorum necessario exprimi deberet, no- tari, impugnari, annullari, invalidari, aut 'alias quomodolibet infringi, modificari, retractari, in ius vel controversiam revocari, seu ad viam 'et terminos iuris reduci, seu adversus illas re- .stitutionis in integrum, aliudque quodcumque iuris vel facti, aut iustitiae remedium intentari,

vel impetrari, vel etiam Motu Proprio concedi, et concesso quempiam in iudicio vel extra illud uti, seu se iuvare posse, minusque praesentes sub quibusvis similium vel dissimilium gratia- rum revocationibus, suspensionibus, limitatio- nibus, derogationibus, aut aliis contrariis dispo- sitionibus etiam per Nos et quoscumque alios Romanos Pontifices successores Nostros, etiam in crastinum assumptionis cuiuslibet illorum ad summi apostolatus apicem sub quibuscumque verborum formis et expressionibus, etiam cum quibusvis. clausulis et decretis pro tempore factis et faciendis comprehendi; sed semper et perpetuo ab illis excipi et quoties illae ema- nabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, repositas et plenarie reinte- gratas, ac de novo etiam sub quacumque po- steriori data per dictum Josephum Mariam car- dinalem et praesulem, ac pro. tempore existen- tem rectorem primodictae parochialis ecclesiae quandocumque eligendo, concessas esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et. obtinere.

Sicque et non alias per quoscumque iudices ordinarios vel delegatos quavis auctoritate fun- gentes etiam causarum palatii apostolici audi- tores, ac eiusdem Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales etiam de latere legatos, vice-legatos, dictaeque Sedis nuncios

iudicari et definiri de- bere et si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit at- tentari irritum et inane “decerftimus.

Non obstantibus priori voluntate Nostra, ac Lateranensis concilii novissime celebrati uniones perpetuas nisi in casibus a iure permissis fieri, nec non felicis recordat. Benedicti papae XIII praedecessoris quoque “Nostri pensiones annuas super parochialium ecclesiarum fructibus, red- ditibus et proventibus nisi ex cessionis, vel alia probabili causa reseryari respective prohibentis et quibusvis aliis in synodalibus, provinciali- bus, generalibus universalibusque conciliis edi- tis vel edendis constitutionibus et ordinationi- bus apostolicis privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis quibusvis superioribus et per- sonis in genere vel in specie, aut alias in con- trarium praemissorum quomodolibet forsan con- cessis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus et singulis etiamsi pro illorum sufficienti de- rogatione alias de illis, eorumque totis tenori- bus, specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clau- sulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia etiam exquisita forma ad hoc seryanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum nil penitus omisso et forma in illis tradita ob- servata etiam inserti forent eisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris latissime ad praemissorum validissimum effectum, hac vice

dumtaxat, specialiter et expresse, nec non op- portune et valide harum quoque serie deroga- mus, caeterisque contrariis quibuscumque. Aut sl aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales, vel generales dictae Se- dis, aut legatorum eius literas impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum, aut alias quomodolibet sit pro- cessum, quas quidem literas et processus ha- bitos per eosdem et inde sequuta quaecumque ad parochialem ecclesiam secundo dictam asse- quendam volumus non extendi, sed nullum per hoc eis quoad asseguutionem beneficiorum alio- rum praeiudicium generari ; et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et literis apostolicis cu- iuscumque tenoris existant per quae praesenti- bus non expressa, vel totaliter non inserta elfe- ctus earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de quibus eorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in eisdem li- teris mentio specialis. Volumus autem quod primo dictae parochialis ecclesiae collatio, pro- visio et omnimoda illius. dispositio hac prima vice ad Sedem Apostolicam spectet et pertineat, quodque in futuris provisionibus de primodicta _parochiali ecclesia apostolica auctoritate facien- dis, illiusque fructus, redditus et proventus cer- tis in centum-novem, una vero cum incertis in centum quinquaginta quatuor ducatorum auri de Camera huiysmodi exprimantur, alioquin provisiones huiusmodi nullae sint eo ipso.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pa- ginam Nostrae suppressionis, extinctionis, unio- nis, annectionis, incorporationis, facultatis, im- positionis, decreti, derogationis et voluntatis in- fringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit indignatio- nem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud sanctum Petrum anno incarnationis dominicae millesimo octingente- simo trigesimo quarto, quinto nonas martii, pontificatus Nostri ‘anno quarto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; the Bernasconi edition numeral, genre label and synopsis, running titles, page numbers/signatures, isolated specks and provenance citations are omitted. Revision: 2026-10-28T16:08:23Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.